

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רם בן ברק

פ/25/3583

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הוספה והסרה של עבודות מלוח ח'), התשפ"ג–2023

תיקון לוח ח' 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בלוח ח' –

(1) פרט (א) – בטל ;

(2) במקום פרט (ב), יבוא –

"(ב) בבניין : כל עבודה באתר בנייה, למעט עבודה פקידותית : על בסיס רשימת קבלנים מורשים המקפידים על כללי בנייה ירוקה, לפי תקן 5812, בהתאם לרשימה שתאושר במשרד להגנת הסביבה ;

(ב1) עבודה בלתי מקצועית הקשורה בייצור אנרגיה סולרית ;"

(3) בפרט (ד), אחרי "באתרי גידול חקלאיים" יבוא "למעט אלה העוסקים בתחום המזון מן החי";

(4) בפרט (ו), אחרי "במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה" יבוא "המוגדרים כ"ירוקים" בהתאם לרשימה שתאושר במשרד להגנת הסביבה";

(5) אחרי פרט (ז) יבוא :

"(ח) שמירה חקלאית, ובכלל זה שמירה על שטח חקלאי, לרבות משקים חקלאיים, שטחי מרעה, שטחי גידולים חקלאיים, רפתות, לולים, דירים, שטחים המשמשים לאחסון ציוד חקלאי, תוצרת חקלאית וכלי רכב חקלאיים וכל שטח המשמש לשימוש כלשהו במשק חקלאי ;

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(ט) מקצועות חינוך וטיפול, בכלל זה סייעים וסייעות לגיל הרך, עוזרי הוראה, משלבים ומשלבות לתלמידים אלרגיים ובעלי צרכים מיוחדים, רכזים של סניפי תנועות נוער, מדריכים ומדריכות בהוסטלים ובפנימיות המוכרות על ידי משרדי הרווחה והחינוך, מדריכים ומדריכות במכינות קדם-צבאיות ומלווים ומלוות של מתנדבי שנת שירות;

(י) עבודה ברשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

דברי הסבר

עבודה מועדפת היא עבודה במקצועות מסוימים הנדרשים בשוק, המיועדת לצעירים וצעירות המשוחררים משירות צבאי ומשירות לאומי, שבגינה מקבל המשוחרר מענק חד פעמי של כ-9,750 שקלים חדשים. עבודה מועדפת מתקיימת במשך שישה חודשים במתכונת של משרה מלאה (שמונה שעות ביום), על המשוחרר להתחיל אותה במהלך השנה הראשונה שלאחר השחרור ולסיים אותה עד שנתיים מסיום השחרור.

המקצועות שאותם יראו כעבודה מועדפת ושקיימת בהם זכאות למענק, נקבעים על ידי המדינה, כאשר התהליך מנוהל על ידי המוסד לביטוח לאומי. נכון להיום, סכום המענק זהה בכל המקצועות. במשך השנים התווספו מקצועות להגדרת עבודה מועדפת, כגון מאבטחי מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית, ומנגד, יש מקצועות שהוסרו מהגדרת עבודה מועדפת. השינוי האחרון היה בשנת 2009, במסגרתו נוספה עבודה בתחום הטיפול סיעודי. בעבר היו כמה ניסיונות לבטל את ההגדרה של עבודה בתחנות הדלק כעבודה מועדפת, אולם ניסיונות אלה לא צלחו.

מתן מענקים בעבודה נדרשת כפי שהיא היום, מעלה חשש כבד כי כספי המענק משמשים כסבסוד למעסיקים המזהמים במשק. יתרה מכך, מתן המענק לענף תחנות הדלק יוצר הקצאה שאינה יעילה של עבודה והון בענף, ומהווה שימוש לא מיטבי בכ-35 מיליוני שקלים חדשים בשנה מכספי משלם המיסים. בנוגע לחקלאות מזון מהחי, ענף החקלאות בכללותו, בניגוד לענף הדלק, אכן סובל ממחסור בעובדים ישראלים ונשען ברובו המוחלט על עובדים זרים. עם זאת, בראייה סביבתית, ובהתחשב בטביעת הרגל הפחמנית האדירה של תעשיית המזון מן החי מחד, ובצמיחה הגדולה של שוק החלבונים האלטרנטיביים בישראל מאידך, יש להוציא את ענף המזון החי מענף החקלאות המסובסד ולהקצות את מלוא המשאבים בתמיכה בחקלאות מהצומח.

בתחום הבנייה והתעשייה נדרשת ספציפיקציה המפרידה בין בנייה ירוקה לכזאת שאינה ירוקה, ובין תעשיות כתומות לתעשיות ירוקות. לאחר תהליך המיון יש לאסור קיום עבודה נדרשת בתעשיות כתומות ובבנייה מסורתית ולהסיט את כלל המשאבים המושקעים בעבודה נדרשת בתחומים אלה אל קבלנים הבונים רק בבנייה ירוקה ואל תעשיות ירוקות. למהלך כזה, צפוי להיות השפעות רוחב על כלל ענף הבנייה והתעשייה, למרות מספרם הקטן יחסית של אנשים שלהם הוא נוגע.

ניתן לקוות שחלק מהעובדים שיעבדו במסגרת זו ימשיכו לעבוד במקצוע ובכך יחזקו את הענפים הנדרשים.

תיקון זה יביא ליצירת הווה ועתיד תעסוקתי טוב יותר בעבור שורה של אוכלוסיות יעד ובהם הפריפריה החברתית והגאוגרפית, חרדים וערבים. כמו כן, ניתן יהיה להבטיח את הגדלת מעגל העובדים בתחום הסביבה וכפועל יוצא הגדלת הפעילות הסביבתית בישראל והתמודדות טובה יותר עם משבר האקלים והשלכותיו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל כהן פארן (פ/5254/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/397/21), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/892/24), על ידי חברת הכנסת נירה שפק וקבוצת חברי הכנסת (פ/3577/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת אופיר סופר ומיכל מרים וולדיגר (פ/352/25), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/1562/25), על ידי חבר הכנסת רם בן ברק (פ/1805/25) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2144/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)